

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Classificações dos Crimes

Preste atenção porque isso atrapalha muito candidato.

Existe várias classificações de crimes.

Normalmente, o candidato odeia essas classificações. Odeia porque tenta decorar. Mas agora será diferente. **Você irá entender.**

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A QUALIDADE DO AGENTE

COMUM *versus* PRÓPRIO *versus* MÃO PRÓPRIA

O Crime **COMUM** é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime COMUM **A TODAS AS PESSOAS**. Em outras palavras, não exige que o autor tenha alguma condição especial.

O Crime de **MÃO PRÓPRIA** exige que o autor tenha essa condição especial. No entanto, só podem ser praticados pela PRÓPRIA MÃO desse autor. Isso significa que tais crimes **NÃO** admitem coautoria, ou seja, o crime **não** pode ser executado por um terceiro.

O Crime **PRÓPRIO** TAMBÉM exige que o autor tenha essa condição especial. Melhor dizendo, o crime PRÓPRIO só pode ser praticado por determinados tipos de pessoas. É um crime PRÓPRIO **DE ALGUÉM**. Como, por exemplo, existem os crimes PRÓPRIOS DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. Os crime PRÓPRIOS admitem coautoria, ou seja, o crime pode ser executado por um terceiro.

O CRIME PRÓPRIO pode ser **PURO** (se faltar a condição especial, a conduta não será criminosa) ou **IMPURO** (se faltar a condição especial, a conduta será amoldada em outro crime).

Cabe aqui destacar os **CRIMES FUNCIONAIS**

Os crimes praticados por funcionários públicos também são chamados CRIMES FUNCIONAIS. O próprio nome faz presumir: são chamados de CRIMES FUNCIONAIS em razão da FUNÇÃO pública.

Os CRIMES FUNCIONAIS são classificados como PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS, quando são NATURALMENTE (**PROPRIAMENTE**) crimes funcionais. Em outras palavras, você não vai encontrar no Código Penal um crime “parecido” que seja praticado por quem “não seja funcionário público”. Grosso modo: vamos dizer que é um incriminação “nova”, que nasce ali no capítulo que trata dos crimes funcionais. Em outras palavras, se não tiver funcionário público, a conduta não é incriminada em outro “artigo”.

Os CRIMES FUNCIONAIS também podem ser classificados como IMPRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS. Nesse caso, o crime funcional é uma ADAPTAÇÃO de outro crime. Em outras palavras, não é um crime naturalmente funcional. Não é um crime propriamente funcional. Existe um crime “parecido” no Código Penal, mas o Código Penal resolveu ser “mais duro” com o funcionário público que comete a conduta do “crime parecido”. Para isso, criou um crime novo. *Exemplo: O particular que se apropria de coisa alheia móvel comete APROPRIAÇÃO INDÉBITA. A origem dessa conduta (“apropriar-se de coisa alheia móvel”) está no crime de Apropriação Indébita. Mas o Código Penal resolveu criar um “crime parecido” para o funcionário público, que em razão da função, “apropria-se de bem móvel”. Criou chamado “Peculato”.*

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A QUANTIDADE DE AGENTES

MONOSSUBJETIVOS *versus* PLURISSUBJETIVOS

CRIMES MONOSSUBJETIVOS – são crimes que **podem** ser cometidos por apenas uma pessoa. Homicídio, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS pode ocorrer ou não. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É EVENTUAL**, ou seja, eventualmente pode ocorrer.

CRIMES PLURISSUBJETIVOS – são crimes que **DEVEM** ser cometidos por mais de uma pessoa. Quadrilha, por exemplo. Nesses crimes, o CONCURSO DE PESSOAS deve ocorrer. Em outras palavras, o CONCURSO DE PESSOAS **É NECESSÁRIO**, ou seja, necessariamente deve ocorrer.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CONDUTA E O RESULTADO NATURALÍSTICO

MATERIAL *versus* FORMAL *versus* MERA CONDUTA

O **CRIME DE MERA CONDUTA** é aquele que se consuma com a prática da conduta descrita, visto que sequer existe resultado naturalístico em tal crime.

O **CRIME FORMAL** é aquele que se consuma independentemente de resultado naturalístico (o resultado até existe, mas não precisa ocorrer). É o típico caso do crime de concussão. A consumação se dá quando o funcionário público exige a vantagem indevida, independentemente do recebimento ou não da vantagem. Basta exigir. É considerado formal porque não exige que “materialmente” ocorra algo para se consumir. Se fosse necessária a ocorrência “material” de algo, teríamos um crime MATERIAL.

Assim, no **CRIME MATERIAL** a consumação só ocorre quando o resultado naturalístico ocorrer. Em outras palavras, quando MATERIALMENTE ocorrer o resultado. Nos crimes materiais o tipo descreve uma conduta e um resultado, exigindo que este se produza para sua consumação. A doutrina classifica esse tipo de crime como MATERIAL porque se exige que “materialmente” ocorra algo para se consumir. Em outras palavras, é necessária a ocorrência “material” do resultado.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME

INSTANTÂNEO *versus* INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES *versus* PERMANENTE

O **CRIME INSTANTÂNEO** é aquele cuja consumação se dá num momento exato, sem prolongamento. O Homicídio é classificado pela doutrina majoritária como um crime instantâneo.

O **CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES** é aquele cuja consumação se dá num momento exato, mas seus efeitos são prologados. Por exemplo, falsificação de identidade com uso prologando.

O **CRIME PERMANENTE** (sequestro, por exemplo) *“é aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo”* (Rogério Greco *in* Curso de Direito Penal, vol. I, 13ed, p. 247). Em outras palavras, o crime se consuma durante todo o crime, e não no momento em que cessa a permanência. O crime se consuma logo com a privação de liberdade do sequestrado, e essa consumação se prolonga durante todo período do sequestro.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA DO TIPO PENAL

SIMPLES *versus* COMPLEXOS

O **CRIME SIMPLES** *“é aquele que se amolda em um único tipo penal”* (Cleber Masson *in* Direito Penal Esquematizado).

O **CRIME COMPLEXO** é aquele que resulta da junção de dois tipos penais. Por exemplo, ROUBO = FURTO + AMEAÇA.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS EXECUTÓRIOS

UNISSUBSISTENTES *versus* PLURISSUBSISTENTES

CRIME UNISSUBSISTENTES: um só ato, a conduta não se divide, não admitindo tentativa. Injúria, por exemplo.

CRIME PLURISSUBSISTENTES: vários atos, a conduta se divide, admitindo tentativa. Homicídio, por exemplo.

Há “infinitas” classificações.

“Cada dia” a doutrina “cria” uma nova.

Aponte as principais.

Estudando as questões vinculados você poderá complementar seus estudos com outras classificações.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

CLASSIFICAÇÕES DOS CRIMES

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A QUALIDADE DO AGENTE

COMUM *versus* PRÓPRIO *versus* MÃO PRÓPRIA

O Crime **COMUM** é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime COMUM **A TODAS AS PESSOAS**. Em outras palavras, não exige que o autor tenha alguma condição especial.

O Crime de **MÃO PRÓPRIA** exige o autor tenha essa condição especial. No entanto, só podem ser praticados pela PRÓPRIA MÃO desse autor. Isso significa que tais crimes **NÃO** admitem coautoria, ou seja, o crime **não** pode ser executado por um terceiro.

O Crime **PRÓPRIO** TAMBÉM exige que o autor tenha essa condição especial. Melhor dizendo, o crime PRÓPRIO só pode ser praticado por determinados tipos de pessoas. É um crime PRÓPRIO **DE ALGUÉM**. Os crime PRÓPRIOS admitem coautoria, ou seja, o crime pode ser executado por um terceiro.

O CRIME PRÓPRIO pode ser **PURO** (se faltar a condição especial, a conduta não será criminosa) ou **IMPURO** (se faltar a condição especial, a conduta será amoldada em outro crime).

Os crimes praticados por funcionários públicos também são chamados CRIMES FUNCIONAIS. O próprio nome faz presumir: são chamados de CRIMES FUNCIONAIS em razão da FUNÇÃO pública.

Os CRIMES FUNCIONAIS são classificados como PRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS PRÓPRIOS, quando são NATURALMENTE (**PROPRIAMENTE**) crimes funcionais. Em outras palavras, você não vai encontrar no Código Penal um crime “parecido” que seja praticado por quem “não seja funcionário público”. Grosso modo: vamos dizer que é um incriminação “nova”, que nasce ali no capítulo que trata dos crimes funcionais. Em outras palavras, se não tiver funcionário público, a conduta não é incriminada em outro “artigo”.

Os CRIMES FUNCIONAIS também podem ser classificados como IMPRÓPRIOS, ou seja, CRIMES FUNCIONAIS IMPRÓPRIOS. Nesse caso, o crime funcional é uma ADAPTAÇÃO de outro crime. Em outras palavras, não é um crime naturalmente funcional.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A QUANTIDADE DE AGENTES

MONOSSUBJETIVOS *versus* PLURISSUBJETIVOS

CRIMES MONOSSUBJETIVOS – são crimes que **podem** ser cometidos por apenas uma pessoa. O CONCURSO DE PESSOAS **É EVENTUAL**, ou seja, eventualmente pode ocorrer.

CRIMES PLURISSUBJETIVOS – são crimes que **DEVEM** ser cometidos por mais de uma pessoa. O CONCURSO DE PESSOAS **É NECESSÁRIO**, ou seja, necessariamente deve ocorrer.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A CONDUTA E O RESULTADO NATURALÍSTICO

MATERIAL *versus* FORMAL *versus* MERA CONDUTA

O **CRIME DE MERA CONDUTA** é aquele que se consuma com a prática da conduta descrita, visto que sequer existe resultado naturalístico em tal crime.

O **CRIME FORMAL** é aquele que se consuma independentemente de resultado naturalístico (o resultado até existe, mas não precisa ocorrer).

No **CRIME MATERIAL** a consumação só ocorre quando o resultado naturalístico ocorrer.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME

INSTANTÂNEO *versus* INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES *versus* PERMANENTE

O **CRIME INSTANTÂNEO** é aquele cuja consumação se dá num momento exato, sem prolongamento. O Homicídio é classificado pela doutrina majoritária como um crime instantâneo.

O **CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES** é aquele cuja consumação se dá num momento exato, mas seus efeitos são prologados. Por exemplo, falsificação de identidade com uso prologando.

O **CRIME PERMANENTE** (sequestro, por exemplo) *“é aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo”* (Rogério Greco *in* Curso de Direito Penal, vol. I, 13ed, p. 247).

CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ESTRUTURA DO TIPO PENAL

SIMPLES *versus* COMPLEXOS

O **CRIME SIMPLES** *“é aquele que se amolda em um único tipo penal”* (Cleber Masson *in* Direito Penal Esquematizado).

O **CRIME COMPLEXO** é aquele que resulta da junção de dois tipos penais. Por exemplo, ROUBO = FURTO + AMEAÇA.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE ATOS EXECUTÓRIOS

UNISSUBSISTENTES *versus* PLURISSUBSISTENTES

CRIME UNISSUBSISTENTES: um só ato, a conduta não se divide, não admitindo tentativa. Injúria, por exemplo.

CRIME PLURISSUBSISTENTES: vários atos, a conduta se divide, admitindo tentativa. Homicídio, por exemplo.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
